

Оферта на оказание консультационной помощи

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий договор-оферта (далее – Договор), является официальным публичным предложением ООО «Финтех-гид» ИНН: 6317162763, ОГРН: 1236300004764 (далее – Компания), физическому лицу заключить публичный договор на условиях, изложенных в оферте.

1.2. В соответствии со ст. 437 Гражданского Кодекса РФ Договор является публичной офертой, и в случае принятия изложенных условий физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату услуг в соответствии с условиями Договора (либо оплату услуг осуществляет действующее по поручению физического лица третье лицо). В соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса РФ, оплата услуг по Договору является акцептом оферты. В подтверждение заключения Договора Компания предоставляет Клиенту услугу «Витамед» - ключ доступа к использованию сервиса поиска и получения медицинских консультаций, в том числе, консультаций по возврату НДФЛ.

1.3. Физическое лицо, произведшее акцепт настоящей оферты (далее – Клиент). Компания и Клиент совместно далее именуются «Стороны».

1.4. Договор заключается в момент оплаты услуг Клиентом (или действующим по его поручению третьим лицом) и действует срок, указанный в полисе «Витамед».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является оказание Клиенту консультационной дистанционной помощи по медицинским программам, вопросам здоровья, вопросов возврата НДФЛ.

2.2. Количество доступных Клиенту консультаций определяются Сторонами в полисе «Витамед».

2.3. Программное обеспечение включает в себя 4 сервиса:

1. Возврат НДФЛ за приобретенное лекарство или оказанное лечение - в этом режиме вы можете получить консультацию по заполнению ЗНДФЛ с целью получения вычета.

2. Поиска выгодных аналогов лекарств - Искусственный интеллект подберет все аналоги искомого лекарственного средства, а также сравнит стоимость препаратов и наличие в ближайших аптеках.

3. Запись ко врачу - помощь в записи ко врачу на удобное для вас время, через информационную систему здравоохранения ЕГИСЗ (требуется полис ОМС, ФИО и дата рождения).

4. Возврат 25% от стоимости купленного лекарственного препарата в любой аптеке - получить возврат очень легко.

Для этого вам надо выполнить всего три простых шага: Введите данные с чека (ФН, ФД, ФДП, дату и сумму покупки) в разделе (возврат за лечение) телеграмм бота t.me/CashbackMedik_bot , или отправьте фотографию чека с QR кодом с чека, сервис переведет 25% от стоимости медицинского препарата на телефон или банковскую карту. Как правило добавленные чеки проверяются от 2 до 8 дней. Важные условия и ограничения компенсации затрат на лекарства:

Компенсации стоимости 25% подлежат препараты приобретенные в течении 14 дней после приобретения доступа к сервису.

В каких случаях компенсация не выплачивается (перечень событий и лекарственные препараты, стоимость которых не подлежит возмещению):

- Обращение к врачу по заболеванию произошло до приобретения доступа к сервису;
- Расходы на лекарства, купленные другому лицу, отличному от указанного в полисе;
- Расходы на лекарства не подтверждены чеком;
- Стоимость одной единицы лекарства превышает или равно 3 000 рублей;

- Указаны данные нелегального кассового чека или продавца без медицинской лицензии;
- 2.4. Настоящий Договор опубликован в сети интернет по адресу: <https://fintech-gid.ru> далее – «Сайт».

3. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ

- 3.1. За оказанную дистанционную помощь Клиент обязуется уплатить Компании вознаграждение, согласованном Сторонами в полисе «Витамед».
- 3.2. Оплата вознаграждения производится в форме полной предоплаты путем внесения денежных средств на расчетный счет Компании.
- 3.3. Обязанности Клиента в части оплаты вознаграждения по Договору считаются исполненными со дня поступления денежных средств на счет Компании.
- 3.4. Компания не несет ответственность за то, каким образом Клиент будет распоряжаться полученной информацией, за те решения, которые принимает Клиент.
- 3.5. Компания не даёт гарантий, письменно или устно, высказанных или предполагаемых, как для достигнутых результатов, так и для любых последствий любых действий или бездействий Клиента.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из Сторон, с обязательным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения Договора.
- 4.2. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору или в связи с ним третьим лицам.
- 4.3. Для целей соблюдения Компанией российского законодательства о персональных данных Клиент - физическое лицо дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих своих персональных данных: фамилии; имени; отчества; номера телефонов; иных данных, связанных с заключением и исполнением настоящего Договора, на весь срок действия Договора.
- 4.4. Компания вправе прекратить оказание помощи без возвращения денежных средств в случае неуважительного общения Клиента с помощником Компании, а также в случае, если Клиент находится в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения.

5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Стороны обязуются не разглашать информацию, полученную Сторонами в ходе выполнения своих обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Сторона обязана предоставить такую информацию в соответствии с действующим законодательством РФ, применимым к Договору, или было получено согласие на разглашение такой информации.
- 5.3. Все не урегулированные путем переговоров споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением, изменением и расторжением Договора, в соответствии со ст. 28 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации передаются в суд по месту жительства (адресу) ответчика.

6. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

- 6.1. При оказании услуг акт об оказанных услугах не формируется и не подписывается.
- 6.2. Клиент вправе предъявить требования о возврате суммы произведенной им оплаты за консультационную дистанционную помощь в следующих случаях:
 - 6.2.1. Услуга Клиенту не оказана в полном объёме;
 - 6.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

6.3. Услуги считаются оказанными с надлежащим качеством и в срок, а также принятыми Клиентом, если в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента акцепта Оферты Клиент не направил мотивированного отказа от консультационных услуг путем направления сообщения по электронному адресу Компании fintech-gid@mail.ru.

6.4. Отсутствие любых письменных замечаний в течение указанного срока считается признанием факта надлежащего качества услуг. По истечении указанного срока, претензии Клиента относительно недостатков Услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству не принимаются. При этом по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента акцепта Оферты обязательства Компания по предоставлению Клиенту доступа к Услуге считаются выполненными перед Клиентом независимо от того, было ли затребовано Клиентом соответствующее исполнение от Компании в Период услуги, а также независимо от фактического количества и объема оказанных Клиенту соответствующих Услуг.

6.5. В случае направления мотивированного отказа в указанный срок производит полный возврат стоимости услуги.

6.6. Компания вправе удержать из суммы возврата по Услуге фактически понесенные Компанией расходы, необходимые для исполнения Договора.

6.7. Компания рассматривает требования о возврате денежных средств в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления требования и сообщает о принятом решении Клиенту на электронную почту.

6.8. Денежные средства подлежат возврату Пользователю в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после принятия решения о возврате. Пользователь обязан указать реквизиты своего личного счета, с которого была произведена оплата.

7. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Финтех-гид»
Сокращенное наименование организации	ООО «Финтех-гид»
Юридический адрес организации	432041 г. Самара, ул. Красноармейская, д. 63А, офис 16
ОГРН	1236300004764
ИНН/ КПП организации	6317162763 / 631701001
Контактный электронный адрес / телефон	fintech-gid@mail.ru
Р/счет, наименование банка	4070 2810 8292 2000 3642, ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
К/счет банка	3010 1810 2000 0000 0824
БИК банка	042202824
ОКОПФ	12300
ОКТМО	36701325000